

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., porquanto tempestivos e adequadamente formalizados.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado e decidido, salvo quando o vício apontado conduzir, por via reflexa, à modificação do julgado.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição quanto à sua legitimidade passiva, à análise de cláusula contratual invocada sob o pálio do princípio pacta sunt servanda, ao pedido subsidiário de substituição da garantia hipotecária e, ainda, quanto à fixação dos honorários advocatícios por aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, em detrimento do § 8º do mesmo dispositivo.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, consignou-se de maneira inequívoca que “sendo o credor hipotecário, a instituição financeira é parte diretamente interessada e, portanto, legítima para figurar no polo passivo da ação que busca a liberação de gravame que a beneficia”, destacando-se, ainda, que “o Banco é, de fato, o único que pode providenciar a baixa da hipoteca ou, ao menos, ser compelido a fazê-lo”. Houve, portanto, pronunciamento claro e específico sobre a matéria, com rejeição fundamentada da preliminar.

No tocante ao mérito, o acórdão foi igualmente categórico ao afirmar que “apesar da validade da hipoteca entre a instituição financeira e a incorporadora, este gravame não pode ser oposto aos adquirentes de boa-fé que quitaram suas unidades imobiliárias”, aplicando-se, no caso concreto, o entendimento consolidado na Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça.

A invocação do princípio pacta sunt servanda e da cláusula contratual que supostamente revelaria ciência dos autores acerca do gravame foi expressamente afastada, ao se consignar que tal circunstância “não afasta a aplicação da referida Súmula 308 do STJ”, porquanto destinada a proteger o adquirente que adimplira integralmente sua obrigação. Não há, pois, qualquer omissão quanto ao exame da cláusula contratual ou do princípio invocado; houve, sim, rejeição motivada da tese.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de substituição da garantia. O acórdão assentou, com clareza, que “a pretensão de substituição da garantia ou o bloqueio de valores da incorporadora é questão a ser resolvida entre o Banco do Brasil S/A e a

PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA, não podendo ser imposta aos adquirentes, que cumpriram sua parte no contrato”, delimitando, assim, a esfera jurídica própria de cada relação obrigacional. O tema foi enfrentado e solucionado, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante, o que não configura vício integrativo.

No que concerne à verba honorária, igualmente não se vislumbra qualquer obscuridade ou omissão. O acórdão embargado realizou detida análise da disciplina do art. 85 do CPC, consignando que “o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento”, ao passo que o § 8º possui natureza excepcional e subsidiária, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Registrou-se, ainda, que “o valor da causa declarado e aceito (R\$ 11.427.830,20) não se enquadra na hipótese de ‘valor muito baixo’”, sendo perfeitamente estimável e elevado o proveito econômico obtido pelos autores.

A insurgência do embargante, nesse ponto, revela nítida pretensão de rediscutir a aplicação da norma processual já interpretada e aplicada pelo colegiado, o que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios. O fato de a decisão não acolher a tese de fixação por equidade não caracteriza omissão, mas juízo de mérito devidamente fundamentado.

De todo modo, cumpre salientar que, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios ostenta natureza de ordem pública, podendo ser revista de ofício até o trânsito em julgado da fase de conhecimento, sem que isso configure reformatio in pejus, como assentado, dentre outros, no AgInt no REsp 1.722.311/RJ e no AgInt no AREsp 927.975/PR. A propósito, já se decidiu que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. Assim, longe de padecer de vício, o acórdão atuou em estrita conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada.

Não se verifica, ademais, qualquer contradição interna no julgado. A fundamentação apresenta coerência lógica entre as premissas fáticas — quitação integral dos imóveis e existência de hipoteca constituída em favor do banco — e a conclusão jurídica — inoponibilidade do gravame aos adquirentes de boa-fé e consequente manutenção da adjudicação compulsória, com fixação de honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Tampouco há obscuridade, pois os fundamentos são claros, lineares e suficientemente explicitados.

Em verdade, o que se observa é inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que deve ser veiculada pelos meios impugnativos adequados, e não por meio de embargos de declaração desvirtuados de sua finalidade integrativa.

Ausentes, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Não identifico, no caso concreto, caráter manifestamente protelatório a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, razão pela qual deixo de aplicá-la neste momento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora Desembargadora